

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אריאל קלנר

5831/25/פ

הצעת חוק שלילת הטבות מבכירים במערכת הביטחון, התשפ"ה-2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בכיר" – מי שמשרת או שירת בגוף ביטחוני בדרגת סגן אלוף ומעלה או בדרגה המקבילה לה;

"גוף ביטחוני" – אחד מאלה: שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה;

"השר המוסמך" – אחד מאלה:

(1) לעניין שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – ראש הממשלה;

(2) לעניין צבא הגנה לישראל – שר הביטחון;

(3) לעניין משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה – השר לביטחון לאומי.

שלילת הטבות מבכירים

2.

השר המוסמך רשאי להורות על שלילת ההטבות המפורטות להלן, מבכיר שהמריד, קרא או עודד לסרבנות לגיוס לצבא הגנה לישראל, לאי-גיוס לצבא הגנה לישראל, להפסקת התנדבות, להפסקת תמיכה של מדינה במדינת ישראל, להטלת סנקציות מצד מדינה על מדינת ישראל או להטלת סנקציות מצד מדינה על אזרחים ישראלים או על יחידות צבאיות או ביטחוניות, וכן מקצין בכיר שהוציא את דיבת זרועות הביטחון של מדינת ישראל או משרתי זרועות הביטחון של מדינת ישראל לרעה בארץ או בעולם בגין עבודתם מכוח הוראות הממשלה:

(1) הורדה בדרגה;

(2) שלילת פנסיה;

(3) שלילת הטבות אחרות המוענקות ליוצאי מערכת הביטחון.

תקנות

3.

השר המוסמך יתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של חוק זה, וכן יורה לגוף ביטחוני שעליו הוא ממונה להתאים את פקודותיו לשם ביצוע החוק.

דברי הסבר

על רקע הוויכוח הפוליטי במדינת ישראל השתרשה תופעה של חציית קווים מצד קומץ בכירים לשעבר במערכת הביטחון המנצלים את מעמדם, דרגתם ותפקידם כמנוף לחץ על הממשלה תוך פגיעה קשה בביטחון ישראל. כל זאת, באמצעות המרדה וקריאה לסרבנות, קריאה להטלת סנקציות על מדינת ישראל, על יחידות צבאיות, על אזרחים ישראלים או אישים בישראל מצד מדינות העולם, הפצת מסרים של דה-לגיטימציה לפעילות צבא הגנה לישראל ועוד.

חופש הביטוי שמור לכל אזרח במדינה, אך מערכות הביטחון של מדינת ישראל לא יוכלו מוסרית ומעשית להשלים עם פגיעה בביטחון מצד יוצאי המערכת שנהנים ממעמד, יוקרה, הטבות חומריות והשקעה רבת שנים של משאבים בפיתוחם והכשרתם. מטרת הצעת החוק היא לשרטט קו אדום ורף ממלכתי מחייב בנוגע לפועלם ובכלל זה התבטאויותיהם של בכירים במערכת הביטחון, תוך דרישה מינימלית שלא לפגוע בביטחון מדינת ישראל ובחוסנה, מעבר לכפיפות של כל אזרח לחוק הפלילי, ובפרט בנוגע לאיסורים כמו הסתה והמרדה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלמוג כהן (פ/5294/25) ועל ידי חבר הכנסת אושר שקלים (פ/5423/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)